

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조(변상금 부과) 및 제41조(변상금 부과 시기)에 따르면,
- 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단 점유자에게 변상금이 부과된다는 사실과 자진명도 촉구 내용을 포함하는 변상금 사전통지서를 발송하고,
 - 사전통지 후 이의제기가 없는 경우에는 지체 없이 변상금을 부과지 하도록 되어 있음
- 그런데, ◆◆◆◆◆부가 변상금 사전통지를 하였으나 부과지 하지 않은 5백만 원 이상인 총 67건을 표본으로 점검한 결과,
- 61건은 사전통지 취소(국가패소), 이의제기에 따라 지적측량 후 확정 부과하는 등 정상적으로 관리 중에 있었으나,
 - [표 8]과 같이 6건은 변상금 사전통지 후 이의제기 등 특이사항이 없음에도 변상금 부과지를 하지 아니하고 있었음

[표 8] 변상금 사전통지 후 부과지 미실시 현황

(단위 : 건, 천 원, 일)

사전통지 연도	건수	사전통지 금액	지연일수 평균
---------	----	---------	---------

“기재 생략”

< 조치할 사항 >

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 국유재산 무단점유자에게 변상금 사전통지 후 특이 사항이 없는 6건에 대하여 변상금 59,603천 원 상당액을 지체 없이 확정 부과고지하고,
- 향후 동일한 사례가 발생하지 아니하도록 직원들에 대한 교육을 실시하며 위 관련자 ◆◆◆부장 ○○○ 등 5명에게 주의 촉구하시기 바람. (시정).

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무처
-----	-----	-----	-----	------	------	-------

“기재 생략”